PROYECTO DE DECRETO

Decreto de modificación del Decreto N° 730/2024: mayoría del padrón total para la conversión de clubes en sociedades anónimas deportivas

Sustituye el art. 1 del Decreto 730/2024 para que los dos tercios exigidos para transformar un club o asociarlo a una SAD se cuenten sobre el total del padrón de asociados con derecho a voto, y no sobre los presentes en la asamblea.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 20.655 del Deporte, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 730 del 13 de agosto de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 bis de la Ley N° 20.655, en el texto del artículo 334 del Decreto N° 70/2023, admite que las entidades deportivas adopten la forma de sociedad anónima.

Que el artículo 77, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en el texto del artículo 347 del Decreto N° 70/2023, exige el voto de las dos terceras partes de los asociados para que una asociación civil se transforme en sociedad o participe como socia de una sociedad anónima.

Que el artículo 1° del Decreto N° 730/2024 dispuso que esa mayoría se computa sobre los asociados que participen en la asamblea extraordinaria, y no sobre el total de los asociados.

Que la norma legal se refiere a «los asociados» sin limitarla a los presentes, y que la decisión de cambiar la forma jurídica de un club, que afecta su patrimonio social y su identidad comunitaria, debe reflejar la voluntad del conjunto de quienes lo integran.

Que, en consecuencia, corresponde adecuar la reglamentación para que la mayoría se compute sobre el total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Cómputo de la mayoría. Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 730/2024 por el siguiente: «ARTÍCULO 1°.- La mayoría de las dos terceras partes de los asociados prevista en el artículo 77, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) para que una asociación civil deportiva se transforme en sociedad anónima o participe como socia de una sociedad anónima deportiva se computa sobre el total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón a la fecha de la convocatoria, cualquiera sea el número de asociados presentes en la asamblea extraordinaria.»

ARTÍCULO 2°.- Padrón y convocatoria. La convocatoria a la asamblea extraordinaria que deba tratar la transformación o la participación indica el número total de asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón y la cantidad de votos necesaria para aprobarla. El padrón se pone a disposición de los asociados con la convocatoria.

ARTÍCULO 3°.- Asambleas en trámite. Lo dispuesto en el presente decreto se aplica a las asambleas que se celebren desde su entrada en vigencia, aunque hubieran sido convocadas con anterioridad.

ARTÍCULO 4°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app